

מי שהוציא אוהו פרק רביעי עירובין

מב.

עין משפט נר מצוה

ח א מיי פ"ו מהל' שבת
הלכה ד' סמג לאוין סו
טו"ש ע"ה ס"ה ש"ה פ"ה
ב:
ב ב מיי ש"ס ה"ה ח סמג
ש"ס טו"ש ע"ה א"ח ס"ה
מג:

רבינו חננאל

ואסיקא, דכולי עלמא
מוד לא והכא בשוגג
שלא במקומן פליגי, תנא
קמא סבר בשוגג שלא
במקומו שרי, ור' נחמיה
אמר אפילו בשוגג נמי
במקומו אין, שלא
במקומו לא, איני והא
מדקדקני בההיא ר' נחמיה
ור' אלעזר בן יעקב
אומרים לעולם אסורין עד
שיחזרו למקומן שוגגין,
מכלל דתנא קמא סבר
במוד נמי שרי, אלא לאו
ש"מ תנאי היא ש"מ, אמר
רב נחמן אמר שמואל מי
[ש]אני יודע תחום שבת,
מהלך אלפים פסיעות
בינוניות והוה תחום שבת,
ועוד אמר רב נחמן אמר
שמואל שבת בבקעה
וחקיפה גרים מחיצה
בעבטין ואוכפות
ומשאיות וכיוצא בהן
בשבת, מהלך בה אלפים
אמה ומטלטל בכולה על
ידי זריקה, רב הונא אמר
מהלך בה אלפים אמה
דאינו תחומיה, ומטלטל
בה ב' אמות, דאע"ג
דניקפה מחיצה נעשית
כאילו נפרצה המחיצה
הריב"ע [ב]מלאה למקום
האסור לה שהוא חוץ
לתחומה, ואילו היתה
החפזה באלפים אמה או
פחות היה מותר לטלטל
בכולה, אבל כיון שהיא
יתר נעשית כאילו נפרצה
במקום האסור לו, ועל ידי
זריקה נמי אינו מטלטל
גזירה שמא ימשוך אחר
חפצו ויצא חוץ לתחומה.
ואסיקא וכן א"ר חייא בר
רב כרב הונא, א"ל רב
נחמן לרב הונא לא תפלוג
עליה דשמואל דאמר
מהלך בה אלפים אמה
ומטלטל בכולה על ידי
זריקה, דהא תניא כוותיה

מב"ל דתנא קמא במוד נמי שרי. נראה להלכתא כתנא קמא
ואף על גב דקיימא לן משנת רבי אליעזר קב ונקי הכא
לא קיימא לן כוותיה אלא כרבנן כיון דסבר רב פפא כרבנן ואף
בשוגג שלא במקומן נראה להלכתא כ"ק דשרי מדקאמרין במוד
במקומן כולי עלמא לא פליגי דאסור
כי פליגי בשוגג שלא במקומן ואם כן
דרב פפא דשרי במוד במקומן כ"ש
דשרי בשוגג שלא במקומן ועוד
דקיימא לן דלא קנסין שוגג אטו
מוד לא דלאורייתא ולא דרבנן
מיהו על כרחך הא דאמר רבא"י
שוגג שלא במקומן לאו משום דקנים
שוגג אטו מוד דהא במקומן לא
קנים שוגג אטו מוד אלא משום כיון
דאין להן אלא ארבע אמות גזרינן
דילמא אחי להוויאן חוץ לארבע
אמותיהן וכן איתא בירושלמי דקאמר
ר' נחמיה דלמר עד שיחזרו למקומן
שוגגין איתא כ"מ דאמר המבטל
בשבת בשוגג יאכל ואף ע"ג דהבא
בשבת ישראל זה מותר לישראל אחר
ואמרין לקמן (דף מו:): דחפצי
נכרים קונין שביטה ולא גזרינן שמה
יזיל חוץ לעיר יש לחלק בין עיר
לארבע אמות ועוד דכשנעשה ע"י
נכרי לא הסמיכו ועוד הא דחפצי
נכרי קונין שביטה היינו דגזרו צעלים
דנכרים אטו צעלים דישאל ומשום
הכי לא גזרינן שמה ויזיל דלא גזרינן
גזירה לגזירה: **ונב"ר** שהחפזה
מחיצות. בירושלמי מוקי לה כרבי
יהושע ומיהו בקונ' פ' דלתיא נמי
כ"ג דלמר נתנוה דדיר או כסתר
מהלך את כולה ואע"ג דלא שנת
באורי מחיצות מצעוד יוס דלא הקילו
חכמים אלא התם דאין לו אלא ארבע
אמות אצל הכא דיש לו אלפים לא
הקילו: **ומב"ל** בכולה ע"י
זריקה. נראה לר"י דאף מוך אלפים
מטלטל ע"י זריקה אצל כי אורחיה
אינו מטלטל אלא ארבע אמות דלענין
טלטול כי אורחיה נפרצה למקום
האסור לה:

רבי נחמיה אומר במקומן יאכלו שלא
במקומן לא יאכלו מאי במקומן אילימא
במקומן במוד והא קתני בהדיא רבי
נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב אומרים
לעולם אסורין עד שיחזרו למקומן שוגגין
בשוגג אין במוד לא אלא לאו במקומן
בשוגג וחסורי מחסרה והכי קתני פירות
שיצאו חוץ לתחום בשוגג יאכלו במוד לא
יאכלו במה דברים אמורים שלא במקומן
אבל במקומן אפילו במוד יאכלו ואתא ר'
נחמיה למימר אפי' במקומן נמי בשוגג אין
במוד לא לא במוד במקומן דכולי עלמא לא
פליגי דאסור והכא בשוגג שלא במקומן
פליגי תנא קמא סבר בשוגג שרי שלא במקומן
ורבי נחמיה סבר אפילו שוגג במקומן אין
שלא במקומן לא והא מדרקתני סיפא ^ה רבי
נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב אומרים לעולם
אסורין עד שיחזרו למקומן שוגגין שוגג אין
במוד לא מכלל דת"ק סבר במוד נמי שרי
שמע מינה: אמר רב נחמן אמר שמואל
היה מהלך ואינו יודע תחום שבת * מהלך
אלפים פסיעות בינוניות וזו היא תחום
שבת ואמר רב נחמן אמר שמואל
= שבת בבקעה וחקיפה גברים מחיצה
בשבת מהלך אלפים אמה ומטלטל בכולה
על ידי זריקה ורב הונא אמר מהלך אלפים
אמה ומטלטל ד' אמות וניטלטל בכולה
על ידי זריקה שמא ימשך אחר חפצו
באלפים מיהת ליטלטל כי אורחיה משום
דהוי כמחיצה שנפרצה במלאה למקום
האסור לה חייא בר רב אמר מהלך אלפים
אמה ומטלטל באלפים אמה כמאן דלא כרב
נחמן ולא כרב הונא אימא מטלטל בארבע
אי הכי היינו דרב הונא אימא וכן אמר רבי
חייא בר רב א"ל רב נחמן לרב הונא לא
תיפלוג עליה דשמואל דתניא כוותיה דתניא
היה

רבי נחמיה אומר במקומן. אם חזרו למקומן יאכלו אצל שלא במקומן
כל זמן שהן חוץ לתחום לא יאכלו: מאי במקומן. דשרי רבי נחמיה
הכי חזרו: אי נימא. אפילו במוד דחשיב להו אנוסין והוי כהוציא אוהו
נכרים והחזירו: והפניא. אחריתי בדיא רבי אליעזר ורבי

נחמיה אמרי לעולם אסורין כו': אלא
לאו. על כרחך הא במקומן בשוגג
קאמר מכלל דת"ק אף במוד שרי
היכא דחזרו ותרתי קולי אית ליה:
וחסורי מחסרה כו' שלא במקומן.
שלא חזרו הוא דבמוד לא יאכלו אם
יאלו במוד אצל חזרו במקומן (וחזרו)
במוד נמי יאכלו: ואסא רבי נחמיה
למימר. הא בשוגג יאכלו במוד לא
יאכלו דקאמר אלא במקומן אינו כן
אלא במקומן איתמר דאס חזרו למקומן
בשוגג יאכלו אס במוד לא יאכלו ות"ק
אית ליה דרב פפא: לא במוד. אפי'
במקומן לת"ק אסור ומתני' לא תחסר'
אלא דקתני דלא איירי תנא קמא
בחזרה כלל ורבי נחמיה אשלא
במקומן תתא לאפלוגי דקאמר תנא
קמא שוגג יאכלו ואסתא רבי נחמיה
למימר הא חילוק דיהבת בין שוגג
למוד לאו אשלא במקומן איתמר
אלא במקומן והכי קאמר ר' נחמיה
חזרו במקומן יאכלו דהאי שוגג
דקאמר אצל שלא במקומן אפילו
בשוגג לא יאכלו: והא מדפני. בך
אחריתי לעולם אסורין כו' מכלל
דבתרתי פליגי ותנא קמא במוד
במקומן נמי שרי דאי חדא קולא הוא
דמיקל ור' נחמיה דהוא הוא דפליג
הכי איצטוי ליה למיתני דתנ' בקיימא
במקומן יאכלו שלא במקומן לא יאכלו
ואנא ידענא דאשוגג דשרי תנא קמא
שלא במקומן קאסתא רבי נחמיה למימר
הא דשוגג דשרי במקומן הוא דשרי
שלא במקומן לא ונתתנא לעולם
אסורין עד שיחזרו שוגגין שמע מינה
(^ה) לת"ק דשרי היכא דליכא חדא
להתירא כגון שוגג שלא במקומן או
מוד במקומן כיון דליכא חדא
לתיבזותא וקאמר רבי נחמיה לעולם
אסורים עד דליכא תרתי להתירא
שוגג ובמקומן ולעולם תנאי היא:
פסיעה בינונית. דרך הליכתו של
אדם אמה: שנת בבקעה. יש לו

ממקומו אלפים אמה לכל רוח: והקיפה נכרים מחילות בשבת. ולדירה
כגון שהקיפה לדיר בתוכה דאי לאו הכי צייתא מצית סתמים לא
משמריא לטלטולי דה אלא ד' אמות: מהלך דה אלפים. דלא מהני ליה הנך מחילות להיותה לו כד' אמות דכי אמרינן [ע"ב] כל הבית כולו
כד' אמות היכא דשנת באורי מחילות מצעוד יוס אצל הכא דשעת שביטה לא הוו מחילות לא ואפי' לרבן גמליאל דאמר [מא:] כהוציא אוהו
נכרים ונתנוהו דדיר או כסתר דאע"ג דלא שנת באורי מחילות נעשית לו כארבע אמות ומהלך את כולה התם הוא דמי שהוציא אוהו
נכרים אין לו אלא ארבע אמות הקילו חכמים אכלו להיות לו היקף מחילות כארבע אמות אצל הקונה שביטה שיש לו אלפים אמה לא
הקילו חכמים אכלו להיות לו היקף מחילות כארבע אמות אלא אם כן שנת באורין ומדע דהא רב הונא וחייא בר רב תלמידי דרב
יניהו ואמר רב [ע"ב] הלכה כרבן גמליאל דדיר וסתר והכא אסרי כשמואל ובמתני' נמי הכי תנן לקמן ב' כיצד מעבדין (דף סא). ומודד
שארמו נותנין לו אלפים אמה אפילו סוף מדתו כלה במערה אינה לו כארבע אמות ואילו הוציא אוהו נכרים ונתנוהו דה מהלך את כולה
והא דדיר הכל היא: ומטלטל בכולה. אפי' חוץ לאלפים שאין לו רשות להלך מותר לטלטל ע"י זריקה כלומר מותר לזרוק שם דקיימא
לן [לעיל ב.] מחיצה העשויה בשבת שמה מחיצה וממילא שמעינן דבתוך אלפים מטלטל כדרכו דהא מחילות יניהו: ומטלטל בארבע אמות.
כאילו לא היתה שם מחיצה וטפי מארבע לא ואפילו בזריקה דלא שני לן בין טלטול כי אורחיה לטלטול דזריקה אלא במקום שמואר
לטלטל ואסור להלך כגון מתוך התחום לחוץ התחום אצל במקום שהוא מותר להלך אי שרי לטלטל בזריקה שרי נמי לטלטל כי אורחיה ואי
אסרי תריייהו אסרי וכו' דאמר ליה רב הונא לטלטל באלפים שם אפילו זריקה נמי אסור וטעמא מפרש ואולי: ומקשינן לרב הונא ונעטלו
בכולה. ואפילו חוץ לאלפים ע"י זריקה דהא קיימא לן מחיצה הנעשית בשבת מחיצה היא ב' צ"ב (לעיל ב.) ונהי דליהו לא מצי אילי כיון דלא
שבת באוריה לא הוי ליה כארבע אמות אצל מכל מקום מחילות יניהו: שמה ימשך אחר חפצו. חוץ לאלפים הלכך גזרינן טלטול בזריקה אטו
הילוך: באלפים מיהם. שהוא מותר להלך בהן וליכא למיגזר בהו משום שמה ימשך אחר חפצו ניטלטל כי אורחיה טלטול גמור וכל שכן זריקה דהא
מחילות מעלייתא יניהו. ומשני כיון דחוץ לאלפים אסור לטלטל אפילו בזריקה משום שמה ימשך אחר חפצו וכל שכן כי אורחיה דהא אין יכול
להלך שם ולטלטל מיהסר נמי באלפים משום דהוי אלפים דיליה נפרצין לחוץ לאלפים דאסרי ליה משום גזרה שמה ימשך דהא אין הפסק
ביניהן והויא מחיצה הנפרצת במלאה למקום האסור לה: ומטלטל באלפים. אפילו כי אורחיה וחזן לאלפים לא אפילו בזריקה: לא כרב
נחמן ולא כרב הונא. ומה נפשך אי גזר שמה ימשך אפילו אלפים ניתקרו משום מחיצה הנפרצת למקום האסור לה ואי לא גזר שמה
ימשך לטלטל חוץ לאלפים בזריקה: עליה דשמואל. דרב נחמן משמיה דשמואל אמרה: דפניא כוונתיה. דלא גזרינן שמה ימשך: